

1500088-66.2022.8.26.0430

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Bom Jesus, 1207, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-66.2022.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-66.2022.8.26.0430

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

AGUINALDO DOS SANTOS SOARES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de AGUINALDO DOS SANTOS SOARES, ALISSON JUNIOR CREPALDI BARBOZA e RODRIGO ALVES DE ALCANTARA, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal. Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos do termo circunstanciado que, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 08h30min, na Estrada Municipal Riolândia Cardoso, KM 02, no Centro de Detenção Provisória, na cidade de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, AGUINALDO DOS SANTOS SOARES, ALISSON JUNIOR CREPALDI BARBOZA e RODRIGO ALVES DE ALCANTARA, qualificados a fls. 01-02, desacataram o funcionário público Fabricio dos Santos Ferreira no exercício de suas funções. Segundo se apurou, no dia dos fatos, os denunciados gritaram frases em nítido desacato ao agente de segurança penitenciário Aginaldo. Aginaldo disse: "Guarda desgraçado, me

tira desse inferno. Aqui é o crime! Você está pagando de comédia?". Allison, a seu turno, proferiu em direção a vítima: "Eu quero meu bonde seu arrobado! Aqui é o crime!". Por fim, Rodrigo disse "Me tira dessa cadeia seu comédia! Vou te pegar pelo pescoço cuzão!". Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência AGUINALDO DOS SANTOS SOARES, ALISSON JUNIOR CREPALDI BARBOZA e RODRIGO ALVES DE ALCANTARA, como incurso no artigo 331 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, tenha início o devido processo penal, seguindo-se o rito ordinário previsto no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se os denunciados para oferecerem resposta à acusação, bem como para se ver processar, até final julgamento, quando deverão ser condenados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 21 de novembro do corrente ano, foi ouvida a vítima Fabricio dos Santos Ferreira e a testemunha Leandro Angelo Moura, bem como interrogados os acusados.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição dos réus em razão da ausência de provas suficientes para justificar a procedência do pedido. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena mínimo legal, regime inicial mais brando de cumprimento de pena, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fl. 01-02) e Termo de Declarações (fls. 25-26), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A vítima Fabricio dos Santos Ferreira, agente penitenciário, afirmou que no dia dos fatos houve tumulto no pavilhão disciplinar onde os acusados se encontravam, e juntamente com o servidor Leandro se deslocaram até o local. Disse que ao chegar lá, os acusados estavam em um princípio de tumulto, pois queriam sair da unidade. Narrou que os acusados proferiram palavras de xingamento. Afirmou que os acusados estavam nas celas 9 e 10 do pavilhão disciplinar. Confirmou que no dia dos fatos haviam dois sentenciados por cela no pavilhão disciplinar, sendo que o acusado Aginaldo e o Alisson estavam juntos na cela 10 e Rodrigo na outra cela. Questionado, confirmou que conseguiu identificar os autores do crime, pois estava em frente da cela quando as ofensas foram proferidas. Questionado, confirmou que os três acusados falavam "aqui é o crime" Questionado, confirmou que todos os acusados o chamaram de comédia.

A testemunha Leandro Angelo Moura, agente penitenciário, ao ser questionado, confirmou que os acusados estavam fazendo algazarra no local, e que juntamente com seu colega Fabricio, se deslocaram até o local. Afirmou que ao chegar no local, entraram pelo corredor de acesso e se depararam com os acusados, que começaram a xingar a vítima Fabricio. Questionado, confirmou que conseguiu identificar os acusados pelo visor. Aduziu que haviam dois acusados em uma cela e um em outra cela. Narrou que cada um dos acusados falou um pouco, mas que todos proferiram palavras de baixo calão. Questionado pelo juízo, confirmou que os acusados estavam todos juntos e proferiram diversos xingamentos, e que foi possível identifica-los pois estavam no corredor quando as ofensas foram proferidas.

Em seu interrogatório, o acusado Aginaldo negou a prática do crime. Narrou que havia apenas de forma respeitosa chamado o agente da unidade prisional para expor seu desejo de ir embora do local para uma unidade mais próxima de sua família, a qual disse residir em Guararapes/SP. Informou que após a conversa foi levado para o castigo, e negou ter proferido qualquer ofensa em desfavor do agente.

Interrogado, o acusado Alisson negou a prática do crime. Afirmou que apenas solicitou ao agente a sua transferência para uma unidade mais próxima de sua família e negou ter desrespeitado os funcionários.

O acusado Rodrigo, ao ser interrogado, negou ter proferido qualquer palavra ofensiva ou desrespeitosa em desfavor dos agentes penitenciários.

De início, ressalto que os depoimentos prestados em juízo pelos agentes

penitenciários são coerentes e harmônicos entre si e com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que os agentes teriam algo contra os réus para que os incriminassem falsamente pelo crime em questão. Saliente-se que o simples fato de as testemunhas serem agentes penitenciários, equiparados a policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seus depoimentos merecem crédito, já que o próprio acusado afirmou que nunca teve qualquer tipo de inimizade ou desentendimento prévio com os agentes envolvidos. A esse respeito dispõe a jurisprudência:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR: 00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento: 26/09/2017, Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o réu, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Aqui, em prova convincente, os agentes penitenciários relataram que viram pela câmera de segurança, quando uma pessoa arremessou um objeto para dentro do pátio do presídio. E visualizaram o apelante pegando-o, pacote que continha maconha. Ou seja, não restam dúvidas de que o recorrente estava traficando na ocasião. Apelo desprovido. (TJ-RS - APR: 70085162063 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 09/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021);

Da análise do acervo probatório, entendo que a condenação é medida que se impõe. A conduta levada a efeito pelos réus em face do agente penitenciário é manifestamente desrespeitosa, afrontosa, e visa a desrespeita-lo em razão do exercício de sua própria função. A vítima Fabrício, ao ser ouvido em juízo, confirmou que no dia dos fatos estava havendo um tumulto no pavilhão disciplinar, quando então se deslocou juntamente com seu colega Leandro até o local. Disse que ao chegar no local, os acusados proferiram diversas palavras desrespeitosas em seu desfavor, afirmando que "aqui é o crime", chamando-o de "comédia", entre outros xingamentos que foram mais bem precisados no depoimento que prestou em sede policial. O depoimento prestado pela vítima vem corroborado pelo depoimento prestado por Leandro Ângelo, testemunha prencial que ouviu os xingamentos proferidos pelos acusados em desfavor de Fabrício, o que demonstra a existência de prova robusta e harmônica apta e suficiente para demonstrar a conduta típica e ilícita levada a efeito pelos acusados, que com suas condutas, incorreram na prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela; Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição quanto ao delito de dano qualificado, tanto por insuficiência probatória, quanto por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Ainda, a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme assim já reconhecido pelo STJ). Impossibilidade. Materialidade e autoria restaram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, bem como pelo laudo pericial que atestou o dano nas câmeras de segurança da unidade prisional. Quanto ao delito de desacato, restou demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas

pelo apelante, com expressões de menoscabo e de baixo calão, comprovada a intenção de humilhar e desprestigiar funcionário público no exercício da função. Crime legitimamente tipificado, contra a moral do indivíduo e que reflete na Administração Pública, tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos humanos. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00018325020188260483 SP 0001832-50.2018.8.26.0483, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2021);

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Mostra-se configurado o crime de desacato quando o agente utiliza palavras depreciativas contra policiais ou agentes penitenciário no exercício de suas funções, com o intuito de humilhá-los e desprestigá-los, não se erigindo em excludente o seu estado de exaltação e nervosismo. II - Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10002150001796001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 21/09/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2016).

A versão prestada pelos acusados de que não proferiram nenhum tipo de xingamento em desfavor da vítima restou isolada no corpo dos autos, porquanto os agentes penitenciários prestaram depoimentos firmes e harmônicos. Ademais, não possuíam qualquer desavença prévia com os acusados, a denotar que não detinham motivos para comparecer em juízo e faltar com a verdade para incriminar pessoas que sequer conheciam, colocando em risco a própria função que exercem.

O acusado Aguinaldo ostenta antecedentes, na medida em que restou condenado nos autos do processo 0002895-71.2014.8.26.0218 (0002236-28.2015.8.26.0509) e 1500585-80.2021.8.26.0603 (0003003-54.2021.8.26.0154), conforme se verifica da certidão de fls. 51-56. Reconheço ainda a agravante da reincidência, pois restou condenado e cumpre pena nos autos do processo n 0002556-15.2014.8.26.0218 (0000443-54.2015.8.26.0509), conforme se verificad e certidão e fls. 51-56.

Reconheço a reincidência do acusado Alisson, porquanto restou condenado, por sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 1500383-94.2021.8.26.0218 a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que faço, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal. Reconheço, ainda, a reincidência do corréu José, conforme se verifica de fls. 57-59 dos autos.

As circunstâncias do crime são negativas, já que os acusados praticaram o crime enquanto estavam cumprindo pena no centro de detenção provisória, o que se afigura mais reprovável, já que mesmo estando reclusos, ainda assim continuaram a infringir a lei e praticar crimes, o que demonstra maior audácia e desprezo pelo Estado, exigindo sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada. Diante de todo o exposto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

RÉU AGUINALDO DOS SANTOS SOARES

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: anota antecedentes criminais;

Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro do centro de detenção provisória, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: não excedem à normalidade do tipo;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se fazem presentes duas circunstâncias negativas, razão pela qual fixo a pena base em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência, e diante disso, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 9 (nove) meses e 15

(quinze) dias de detenção.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o FECHADO considerando a quantidade de pena fixada e a existência de duas circunstâncias negativas do artigo 59, bem como a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "a" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, restando ausentes os requisitos do art. 44, III do CP. Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77, II e III, do CP. De se salientar que a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

RÉU ALISSON JUNIOR CREPALDI BARBOZA

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: anota antecedentes criminais, a serem examinados na segunda fase de dosimetria;

Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro do centro de detenção provisória, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: não excedem à normalidade do tipo;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presente uma circunstância negativa, razão pela qual fixo a pena base em 7 (sete) meses de detenção.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência, confirme se verifica de fls. 57-59 dos autos, e por essa razão, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena fixada, a circunstância do crime negativa e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "b" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Considerando a presença de circunstância negativa do artigo 59 do CP, bem como a reincidência do acusado, entendo não ser possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, de conceder a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 respectivamente.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se

falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

RÉU RODRIGO ALVES DE ALCANTARA

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: não anota antecedentes criminais;

Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro do centro de detenção provisória, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: não excedem à normalidade do tipo;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presente uma circunstância negativa, razão pela qual fixo a pena base em 7 (sete) meses de detenção.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual a pena não se altera.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o ABERTO, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "c" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Considerando a primariedade do acusado, que o delito punido possui pena inferior a quatro anos, e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, entendo que encontram-se preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por isso, procedo com a substituição por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, o que faço com fundamento no art. 43, I e 44, ambos do CP.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR:

A) AGUINALDO DOS SANTOS SOARES à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial FECHADO pela prática do delito previsto no art. 331, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal;

B) ALISSON JUNIOR CREPALDI BARBOZA à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de

detenção a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do delito previsto no art. 331, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal;

C) RODRIGO ALVES DE ALCANTARA à pena de 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial ABERTO, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em razão da prática do crime de desacato previsto no art. 331, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado, a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como a certidão de honorários ao defensor nomeado.

P.I.C.

Paulo de Faria, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA